

מסורת הש"ס

א) [נעיל ב,ג,] (ז) [נעיל ב: דה ג,] א) זכחס ק- (ד) גיטין לח: ה) [נפסחים סז: יבמות נד: ושם [סמן], (ו) ב"ק סד: שטותי יט: מנחות י, (י) טיר מג:, (ח) [נבמדבר ה,] (ט) צ"ל אומר: רש"י, (י) [נפסחים יח: ועוד י"א פעמים בש"ס], (ז) [נפסחים עז:],

הגהות הב"ח

א) גמ' אי ס"ד כדכתיבי ונסתרה והיא נטמאה ועבר חבר טומאה: (ב) תוס' ד"ה ר' ישמעאל וכו' חזונומיה מלואת מבין ת"ל כי מלא:

גליון הש"ס

גמ' פגני מה האבינוי וכו'. עיין מרדכי פרק הגזל קמא כ"י קל"ח:

הגהות מוהר"ב רינשבורג

א) גמ' שנאמר איש איש כי מטעה אשתו. ע"י במהרש"א שם"א שפי' דהל"ל כי מטע ומדכתיב מטעה ר"ל לשון טעות:

מוסף רש"י

לעולם בהם תעבודו רשות. משום דכתיב בשבעה אומות לא תחיה כל נשמה, אינטרין למיכתב מנני התשובים לעולם בהם תעבודו, להטיר אחד משאר אומות הבל על הכנענית שהיא משבעה אומות והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד (גיטין דח:). לה מיטמא. כשהיא שלמה, ואין מיטמא לאיביריה. שאם נפרד ממנה אבר, בין בחיה בין במותה, אינו מיטמא לה לפי שאין אדם מיטמא לא לה ולא על אחד משאר קרובין על אבר מן החי, לפי שאינו יכול להטחירו לכמות שהיה מתחילה, והוא הדין גמי כאבר מן הממ, שאין בין אבר מן המת לאבר מן החי אלא בשם הפורס (שם).

אלמא קסברי דאסור לקנאות. כיון דלמרי לשון הטלת קנאה הוא אלמא אסור: **ולמ"ד מותר לקנאות מאי לשון קינוי**: ויקנא ה' לארלו. התרה צילק וחסיל וגזם שלא ישחיתו עוד את ארלו דבשילות גובאי משתעי פרשה לעיל. לארלו על ארלו כמו וישאלו אנשי המקום לאשמו (בראשית כו) על אשתו האתם תריבון לבנעל (שופטים ו): **אדם עובר עבירה**. כגון אשה פרוצה עוברת בסתר: **והקב"ה מכריו בגלוי**. שנותן בלב בעלה לקנאות לה והדבר מתפרסם בגלוי: ואין עבירה גרסינן: לשון הכרוז. הקב"ה מתכוין להעביר קול: רגלים לדבר. שנטמאת: והא **כי כפיצ קינוי בטר פסירה וטומאה**. דליתיהמין זה עד אחד כתיבי^א ונסמרה והיא נטמאה ועד אין זה וגו' וסמין ליה ועבר עליו וגו' אלמא בלא קינוי גמי עד אחד מהימן בטומאה: **ועבר לכם כל חלוץ**. בבני גד ובבני ראובן כתיב שהיה משה מלוה אותם לעבור עם יהושע את הירדן: **פסונו**. מוכיח דלהבא הוא: **ונכנסו בו רות**. ממרום. ולקמן מפרש רוח טהרה או רוח טומאה ע"י שטן הבל להטחילו להקיט את אשתו: **צנן**. דכי רב אשי אמרי רוח טומאה: **רוח טהרה**. שגוה את הפרילות: **ומסמכרא כמ"ד**. דרות דקאמר רבי ישמעאל טהרה היא: **דסינא**. דקאמר רבי ישמעאל רשות. פלוגתא דר' ישמעאל ור' עקיבא לקמן מפרש טעמיהו: **שפיר**. אי רשות אי חובה: **ר' עקיבא אומר חובה**. שאסור לשחרר עבדו: **כלל הפורה**. כלל עשה שצבורה א"כ אין לך מלות עשה לרבי ישמעאל חובה: **דסינא** לא גרסינן אלא הדר ונקיט למילתייהו לפרושי כל חדא בלפי נפשה: **לנפי**. כמו אחרי שאמרה תורה שאסור להציא עצמו ליד שגאה ותגר: **יכול אף זה**. שיראה את אשתו עוברת על דת יהודית נסתרת עם שכנייה לא יקנא לה. כלפי לשון כנגד: **תלמוד לומר וקנא**. אם ראה לקנא הרשות צידו. ומשום דאי לא כתיב קרא הוה אמיינא דאסור הוא דא"ר ישמעאל הכא רשות אצל כלל מלות עשה שצבורה לא אמר הכי: **קינוי אחרינא כפיז**. ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה חד לרשות וחד לחובה: **ורבי ישמעאל**. אמר לך אידי דבעי למיכתב והיא נטמאה והיא לא נטמאה שספק הוא צדידו ואעפ"כ אסרה הכתוב מספק כתב גמי וקנא אחרינא. ואף ע"ג דמאי למיכתב הכי ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה או לא נטמאה אפילו הכי אורחיה דקרא לחזור ולשנות את האמור מפני דבר אחר המתחדש בכפילות: **אינטרין למיכתב לה יטמא**. לומר שמוחר ליטמא לקרובים הללו: **מכי אם לשארו נפקא**. לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו וגו' ולאחותו הצמולה וממילא שמעינן דמיטמא לאלו: **לה יטמא**. אם מתה ואינו מטמא לאצירה אם אחד מאלו מוכה שחין ואצירו נופלין אין מיטמא להן דקימא לן בזהעור והרעוב

המקנא פרק ראשון סוטה

ג.

רבי ישמעאל אומר רשות. תימה לרבי וכי ליה הא דלמר בשלחי מסכת מכות (דף כג:) שש מלות וי"ג מלות נאמרו למשה מסיני וכי לרבי ישמעאל דלמר רשות בלר להו או לר' עקיבא טפי להו וגרסה דבשאר מלות דמפיק ר' ישמעאל מקרא עבד ליה ר' עקיבא אסמכתא ודריש ליה לדרשה אחריתי צירושלמי אמרי' דר' אליעזר אמר חובה ואין להקשות הא אמרינן לעיל המקנא דיעבד אין אלמא קסבר אסור לקנאות דתנא דידן דוקא דמני כי הך ליטנא כצירא ליה הכי אצל ר' אליעזר לא כצירא ליה הכי והכי גמי אמרי' צפ' קמא דקידושין (דף כה). וגאל את ממכר אחיו ר' אליעזר אומר חובה וצפרק השולח (גיטין דף לח:)^א גמי^ב אמרינן לעולם בהם תעבדו חובה ואין להקשות גמי מפ"צ דמכות (דף יב.) דלמר ר' עקיבא ורלח גואל הדם רשות מי כתיב ירלח והלא אמרינן וקנא חובה דשאינ הכא משום דכתיב תרי קינויין אצל קשיא מירושלמי דרבי יהושע אמר התם רשות ומפרש טעמא אמאי דר' יהושע כבית הלל דצית היילל אומרים אפי' הקדיחה תבשילו לפוס כן הוא אמר רשות רלח לקנא יקנא רלח לגרש יגרש והא ר' עקיבא מיקל התם טפי מצית גמי^ב היילל ואמר התם אפילו מלא אחרת גאה הימנה מגרשה ואפי' הכי אמר חובה והתם צירושלמי פליג רבי אליעזר עליה דר' יהושע ואמר חובה ואמר אמאי דר' אליעזר כבית שמאי דצית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מלא זה ערות דבר מלא זה דברים כעורים לגרשה אינו יכול שלא מלא זה ערוה לקיימה אינו יכול שמולא זה דברים כעורים לפוס כן הוא אמר חובה והא תניא משום צית שמאי אין לי אלא היואלת משום ערוה מנין היואלת משום דרלשה פרוע ודדיה מפורמין חזונומיה חלואות (ט) ת"ל כי מלא זה ערות דבר אמר רבי מנא קיימת כלן בעדים וכאן שלא בעדים ותימה לפי הירושלמי כיון דתליא קינוי בגירושין הוה ליה למיתני סוטה בטר גיטין ובטר סוטה נזיר כסדר פרשיות ובטר נזיר נדרים ובטר נדרים כתובות:

לא נשנית אל"א בשבי"א דבר שנתיחדש. תימה לרבי היכא דליכא למדרש כי הכא אמאי לא דרשינן לה כדלמר^א גבי קל וחומר מילתא דלתיא מקל וחומר טרם וכתיב לה קרא ואפילו הכי היכא דליכא למדרש דרשינן^ב וכן צפרק כל שעה (פסחים דף כד:) כל היכא דליכא למדרש לא מוקמינן ליה בלאוי ימירי: **לא יטמא מצוה**. וי"מ לעוסק במלוה כדלמרינן בסוף פרק משות מלחמה (לקמן דף מד.) ולטמאות בעל כרחו אם לא ירלח לטמאות כדלמר^ב צפרק טבול יום (זבחים ק.) מעשה ציוסף הכהן וכו':

ורבי

יטמא בעמיו איצטריכא למיכתב לה יטמא ור' עקיבא מכי^א אם לשארו נפקא לה יטמא למה לי לחובה ורבי ישמעאל^ב לה מיטמא ו'אין מיטמא לאיביריה ורבי

(חולין דף קמח:) אבר מן החי מטמא כאבר מן המת ואינטרין לה למעוטי איצריה:
אם

עיין משפט נר מצוה

א) גמי' פ"א מהל' סוטה הל' יד טוש"ע אה"ע סי' קעמ ספי' ח דין:

ב) ג) גמי' פ"ד מהלכות סוטה הל' יח ונפט"ו מהל' אישות הל' יז ונ"ט טוש"ע אה"ע סי' קעמ ספי' כה:

י) ד) גמי' פ"ב מהלכות אכל הלכה ו סמג עשין נח ולאין רלה טוש"ע י"ד סימן שעג ספי' ג:

יא) ה) גמי' פ"ט מהלכות עבדים הלכה ו טוש"ע י"ד סימן רסו ספי' עט: יב) ה) גמי' פ"ב מהלכות אכל הלכה יד סמג עשין נח ולאין רלה טור ש"ע י"ד סימן שעג ספי' ט:

תורה אור השלם

1. ויקנא יי' לארצו ויחמל על עמו:

2. ויעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו וזווא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו וזדא לא נטמאה: במדבר ה יד 3. ויצו משה ויעבירו קול בפרחה לאומר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויבכלא הקים מהביאי: שמות לו 4. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש ביל תטעה אשתו ומעלה בו מעל: במדבר יב יב 5. ויעבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יי' עד הורישו את איביו מפני: במדבר לב כא 6 ויאמר משה אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יי' ובכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוז:

7. ולאחתו בתבולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה ישמא: ויקרא כא ג

8. והתנהלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחוזת לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך:

9. לא תשא את אחיך בלבבך הובח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא: ויקרא יט יז 10. ויאמר יי' אל משה אמר אל הבהנים בני אתרן ואמרת אליהם לנפש לא ישמא בעמיו: ויקרא כא א

11. כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו:

ויקרא כא ב